

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1636/2534	นาย คง ศักดิ์ วงศ์ศักดิ์วานิช	โจทก์
	เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์	ผู้ร้อง
	นาง สม เชื้อปราบใหญ่ กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย นพพร ปราบใหญ่	จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 19, มาตรา 22 (1) (2), มาตรา 110, มาตรา 111

การบังคับคดีที่ได้กระทำภายหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ หมายบังคับคดีแฟ่งดังกล่าวไม่อาจใช้ยันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ได้ กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 110 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ส่วนโจทก์จะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน และมีสิทธิบังคับคดีแก่ที่ดินที่จำนองหรือเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินที่จำนองเพียงใด เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องไปว่ากล่าวเอาจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมายในคดีล้มละลายต่อไป เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจำหน่ายที่ดินจำนองซึ่งลูกหนี้มีกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วย แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคำแจ้งความว่าลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และขอให้กันส่วนส่งเงินจำนวนดังกล่าวไปรวมไว้เป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องปฏิบัติตามคำขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตาม มาตรา 111.

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้
จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมในฐานะทายาทโดยธรรมของเรือโทเฉลียวปราบใหญ่
ชำระเงินให้โจทก์ 17,449,315 บาท จำเลยทั้งสามไม่ชำระโจทก์นำเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดที่ดินของเรือโทเฉลียว โฉนดเลขที่ 29097 และขายทอดตลาดไปเมื่อวันที่
27 กันยายน 2531 ในราคา 20,000,000 บาท

ผู้ร้องร่ำว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนางสมเชื้อ ปราบใหญ่ ซึ่ง
ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2530 ที่ดินที่โจทก์นำยึดและ
ขายทอดตลาดเป็นสินสมรระหว่างเรือโทเฉลียว กับนางสมเชื้อ ผู้ร้อง จึงขอเกินส่วน
ของนางสมเชื้อในเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดกึ่งหนึ่งเพื่อนำเข้ารวมไว้ในกอง
ทรัพย์สินของนางสมเชื้อลูกหนี้ต่อไป

โจทก์คัดค้านว่า หนี้ระหว่างเรือโทเฉลียว กับโจทก์เป็นหนี้ร่วมระหว่างเรือโท
เฉลียว กับนางสมเชื้อ ผู้ร้องมิได้ยื่นคำร้องภายใน 14 วัน นับจากวันขายทอดตลาด
ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 3 มาตรา 119 ประกอบด้วย
มาตรา 22(1) (2) และมาตรา 124 บัญญัติให้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ถือเสมือนว่าเป็น
หมายของศาลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ายึดบรรดาทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความ

ครอบครองของลูกหนี้ หรือของผู้อื่นอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลายและเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินที่จะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น และการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้นั้นก็ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดการแบ่งทรัพย์สินซึ่งเหลือจากที่กันไว้สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแก่เจ้าหนี้โดยเร็วแต่การบังคับคดีนี้ได้กระทำภายหลังที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นางสมเชื่อลูกหนี้แล้วยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ ฉะนั้นหมายบังคับคดีแพ่งจึงไม่อาจใช้ยันผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนางสมเชื่อลูกหนี้ได้ กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 110 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ส่วนโจทก์จะเป็นเจ้าหนี้มีประกันและมีสิทธิบังคับคดีแก่ที่ดินที่จำนองหรือเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินที่จำนองซึ่งนางสมเชื่อ ลูกหนี้มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับเรือโท เฉลียว ผู้ตายกึ่งหนึ่งหรือไม่เพียงใดนั้น เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องไปว่ากล่าวเอาจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมายในคดีล้มละลายต่อไป เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จำหน่ายที่ดินจำนองซึ่งนางสมเชื่อ ลูกหนี้มีกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคำแจ้งความว่านางสมเชื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและขอให้กันส่วนส่งเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นไปรวบรวมไว้เป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ชอบที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องปฏิบัติตามคำขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 111 และบทกฎหมายที่กล่าวข้างต้น ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้อง จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินจำนอง จำนวนกึ่งหนึ่ง ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานบังคับคดีและค่าธรรมเนียมโจทก์ในชั้นบังคับคดีแล้วเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย หมายเลขแดงที่ 4/2530ของศาลชั้นต้น.

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ